SENEGAL COMPLIANCE GROUP

Cabinet de Conseil Stratégique & Compliance

DIAGNOSTIC DE CONFORMITÉ & OPPORTUNITÉ

Implantation d'une Unité de Transformation Agri-Tech au Sénégal

Cadre : Plan Sénégal 2050 | APIX | ZES | Souveraineté Alimentaire

Classification :	**Accès libre**
Version :	V1.0 — Mars 2026
Produit par :	SCG — Pôle Intelligence Économique & Compliance
Destinataire :	*PME Cliente*

Ce document est produit à usage exclusif par Senegal Compliance Group. Toute reproduction ou transmission non autorisée est strictement interdite.

EXECUTIVE SUMMARY

VERDICT STRATÉGIQUE SCG

L'implantation d'une unité de transformation Agri-Tech au Sénégal en 2026 constitue une opportunité de premier rang, alignée sur les priorités souveraines du régime Faye-Sonko. Le cadre incitatif APIX, couplé aux Zones Économiques Spéciales et aux dispositions OHADA, offre une sécurité juridique robuste. La trajectoire de croissance du secteur agroalimentaire sénégalais (TCAM estimé à +7,2% sur 2024-2030) valide le dimensionnement d'un engagement de long terme. SCG recommande une entrée structurée en trois phases sur 18 mois.

Le présent Diagnostic de Conformité & Opportunité a été produit par SENEGAL Compliance Group à la demande d'une PME française du secteur Agri-Tech souhaitant établir une unité de transformation locale au Sénégal. Il constitue le document d'entrée du processus d'ingénierie d'affaires piloté par SCG.

Ce document repose sur une analyse croisée de quatre dimensions : (1) le cadre macro-politique et la trajectoire de souveraineté alimentaire du Sénégal, (2) le cadre réglementaire applicable (OHADA, Code des Investissements, dispositifs APIX), (3) le diagnostic de conformité sectorielle, et (4) la cartographie des risques assortie de mesures de mitigation opérationnelles.

I. CONTEXTE MACRO-POLITIQUE & SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

1.1 Le Plan Sénégal 2050 : Nouveau Paradigme Institutionnel

Le Plan Sénégal 2050 (PS2050), présenté par le Président Bassirou Diomaye Faye en 2024 comme feuille de route de la souveraineté économique, redéfinit profondément les conditions d'accès au marché sénégalais pour les investisseurs étrangers. Trois ruptures paradigmatiques structurent ce nouveau cadre :

- Primauté du contenu local (Local Content) : toute unité industrielle doit démontrer son ancrage dans les chaînes de valeur locales — approvisionnement, emploi, transfert de compétences.
- Transformation locale obligatoire : le PS2050 érige la transformation sur sol sénégalais en condition préférentielle d'accès aux marchés publics et aux incitations fiscales.
- Partenariat stratégique comme norme : la structure de co-développement avec un partenaire sénégalais agréé est fortement valorisée par l'administration, notamment l'APIX et le Ministère de l'Agriculture.

ANALYSE SCG — LECTURE POLITIQUE

La rhétorique de souveraineté portée par l'axe Pastef ne constitue pas un frein à l'investissement étranger, mais un filtre de sélection. Les PME européennes capables de démontrer une logique de co-développement — et non d'extraction de valeur — bénéficient d'un accueil institutionnel significativement favorable. C'est précisément le positionnement que SCG construit pour ses clients.

1.2 La Souveraineté Alimentaire : Enjeu Central & Levier d'Opportunité

Le Sénégal importe aujourd'hui plus de 70% de ses besoins en riz et une part significative de ses intrants agroalimentaires transformés. Cette dépendance structurelle est identifiée par le PS2050 comme une vulnérabilité stratégique prioritaire. Le gouvernement a fixé des objectifs ambitieux de substitution aux importations à horizon 2030.

Pour une PME Agri-Tech française, cette équation crée un alignement d'intérêts rare : la technologie de transformation apportée par l'investisseur répond directement à un besoin de souveraineté que l'État sénégalais cherche à combler. Cet alignement se traduit en avantages concrets : accélération des procédures d'autorisation, accès privilégié aux zones aménagées, et éligibilité aux régimes d'incitation de premier rang.

1.3 Filières Prioritaires : Cartographie des Zones de Convergence

L'analyse croisée des priorités PS2050 et des capacités technologiques typiques d'une PME Agri-Tech française identifie quatre zones de convergence à fort potentiel :

FILIÈRE	POTENTIEL MARCHÉ	PRIORITÉ PS2050	NIVEAU RISQUE
Transformation céréales (mil, sorgho, maïs)	**Très élevé**	★★★★★	MODÉRÉ
Horticulture & conservation (mangue, tomate)	**Élevé**	★★★★☆	FAIBLE
Aquaculture & transformation piscicole	**Élevé**	★★★★☆	MODÉRÉ
Agro-industrie laitière (substitution importations)	**Moyen**	★★★☆☆	MODÉRÉ

II. CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE

L'ingénierie d'affaires au Sénégal repose sur une architecture réglementaire à quatre piliers que SCG maîtrise dans leur articulation opérationnelle. La sécurité juridique du projet dépend de la capacité à activer les bons instruments dans le bon séquencement.

2.1 Le Droit OHADA : Socle de Sécurité Juridique

Le Traité OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), auquel le Sénégal est partie depuis 1995, constitue le fondement de la sécurité contractuelle et sociétaire. Ses Actes Uniformes créent un environnement juridique prévisible, directement compréhensible par des juristes d'entreprise européens.

- Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales (AUSC) : régit la constitution de la société locale (SA, SARL, SAS). La SARL reste la forme privilégiée pour les PME étrangères (capital minimum symbolique, gouvernance simplifiée).
- Acte Uniforme sur les Sûretés : sécurise les garanties sur les équipements industriels importés — crucial pour le financement bancaire de l'unité de transformation.
- Acte Uniforme sur les Procédures Collectives : cadre de sortie défini ex ante — un signal de maturité juridique rassurant pour les investisseurs.
- CCJA (Cour Commune de Justice et d'Arbitrage) : juridiction supranationale arbitrale. SCG recommande une clause compromissoire systématique dans les contrats de partenariat local.

2.2 L'APIX : Guichet Unique & Levier Incitatif

L'Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX) constitue l'interlocuteur institutionnel central pour toute implantation industrielle au Sénégal. Sa mission de guichet unique couvre l'ensemble du cycle de création d'entreprise et d'accès aux régimes d'incitation.

Régimes d'Incitation Prioritaires — Analyse Comparative SCG

RÉGIME	AVANTAGES FISCAUX	CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ	PERTINENCE AGRI-TECH
Code des Investissements — Régime A	Exonération IS 5 ans, exonération droits de douane équipements	Investissement min. 250M FCFA, création ≥5 emplois locaux	★★★★★
Zones Économiques Spéciales (ZES)	IS à 15%, exonération TVA, foncier sécurisé, guichet dédié	Activité industrielle, exportation min. 20% production, emploi local	★★★★★

Régime Exportateur (REXP)	Suspension droits douane intrants, remboursement TVA accéléré	80% production destinée à l'export, agrément APIX	★★★☆☆

RECOMMANDATION SCG — RÉGIME OPTIMAL

Pour une PME Agri-Tech visant une production mixte (marché local + export sous-régional), SCG recommande le couplage Code des Investissements Régime A + localisation en ZES de Diamniadio ou ZES agricole de Nguekokh. Cette combinaison maximise les exonérations fiscales sur 5 ans tout en sécurisant le foncier industriel via les titres APIX.

2.3 Foncier Industriel : Sécurisation & Options Opérationnelles

La question foncière constitue historiquement l'un des principaux facteurs de risque pour les investisseurs étrangers en Afrique subsaharienne. Au Sénégal, le dispositif de Zones Économiques Spéciales répond spécifiquement à cette problématique en proposant des titres fonciers sécurisés sous régime dérogatoire.

- ZES de Diamniadio (Dakar) : plateforme industrielle multimodale, connexion port de Dakar, infrastructure IT disponible. Idéale pour transformation à haute valeur ajoutée et distribution régionale.
- ZES Agricole de Nguekokh (Thiès) : zone dédiée à l'agro-industrie, proximité bassins agricoles, coût foncier inférieur à Diamniadio. Option privilégiée pour unité de transformation de matières premières locales.
- Pôle Agro-industriel de Saint-Louis : accès directs aux filières riz (vallée du fleuve Sénégal), option à évaluer selon la filière cible du client.

III. DIAGNOSTIC DE CONFORMITÉ SECTORIELLE

Le diagnostic de conformité constitue le cœur de la valeur ajoutée SCG. Il identifie, pour chaque axe réglementaire, le niveau de préparation requis, les obligations de mise en conformité et les délais opérationnels réalistes. Ce diagnostic est construit selon la méthodologie propriétaire SCG-Conform©.

3.1 Matrice de Conformité — Axes Prioritaires

AXE DE CONFORMITÉ	STATUT	ACTION REQUISE
Constitution société OHADA (SARL/SA)	REQUIS	Rédaction statuts, dépôt RCCM, ouverture compte professionnel domicilié — délai : 15-21 jours ouvrés
Agrément APIX Investissement	PRIORITAIRE	Constitution dossier d'agrément (business plan, étude d'impact, plan emploi) — délai : 30-45 jours
Autorisation exploitation industrielle	REQUIS	Dossier Ministère Industrie + DEEC (Direction Environnement) — délai : 45-60 jours
Normes sanitaires & alimentaires (DIREL)	CRITIQUE	Certification produits, contrôle chaîne de froid, labellisation locale — délai variable
Immatriculation fiscale (DGI)	REQUIS	NIU (Numéro Identifiant Unique), régime TVA, IS — délai : 7 jours
Obligations sociales (IPRES/CSS)	REQUIS	Affiliation sécurité sociale, contrats CDI locaux, règlement intérieur — continu
Contenu local (Local Content)	STRATÉGIQUE	Plan d'engagement fournisseurs locaux, rapport annuel APIX, politique RH locale
Conformité fiscale franco-sénégalaise	VIGILANCE	Convention de double imposition France-Sénégal (1974, révisée) — prix de transfert, rapatriement dividendes

3.2 Points de Vigilance Compliance Spécifiques Agri-Tech

Au-delà du cadre général, l'activité de transformation agroalimentaire génère des obligations de conformité sectorielles que SCG identifie comme des points de friction potentiels pour les investisseurs européens non préparés.

Protection des données & propriété intellectuelle

Le Sénégal a adopté la Loi n°2008-12 sur la protection des données personnelles, gérée par la CDP (Commission des Données Personnelles). Pour une PME Agri-Tech intégrant des solutions numériques (collecte données agriculteurs, traçabilité), la conformité CDP est une obligation légale préalable au démarrage. Les algorithmes et procédés technologiques doivent être protégés par dépôt auprès de l'OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle).

Réglementation sur les OGM & intrants agricoles

Le Sénégal dispose d'une législation stricte sur les organismes génétiquement modifiés (Loi n°2009-09). Toute technologie de semences ou de traitement enzymatique doit faire l'objet d'une déclaration préalable au Comité National de Biosécurité. Ce point est systématiquement sous-estimé par les PME Agri-Tech européennes.

Obligations de rapatriement de devises

La réglementation UEMOA impose des délais de rapatriement des recettes d'exportation (120 jours). Le non-respect de cette obligation génère des pénalités significatives et peut bloquer l'accès aux facilités bancaires. SCG intègre la structuration des flux financiers dans son accompagnement compliance dès la phase de constitution.

IV. MATRICE DES RISQUES & STRATÉGIE DE MITIGATION

L'intelligence économique appliquée à l'ingénierie d'affaires exige une cartographie exhaustive des risques, organisée par niveau de criticité et assortie de mesures de mitigation opérationnelles. La méthodologie SCG distingue quatre catégories de risques : politiques, réglementaires, opérationnels et financiers.

RISQUE IDENTIFIÉ	NIVEAU	MITIGATION SCG
Instabilité politique post-électorale (2026-2029)	**MODÉRÉ**	*Clause de stabilisation contractuelle + mécanisme arbitral CCJA. Veille politique SCG trimestrielle.*
Révision unilatérale des avantages APIX	**FAIBLE**	*Convention d'établissement signée avec l'État — protection contractuelle sur 10 ans. Monitoring réglementaire SCG.*
Pression sur le Local Content (durcissement)	**MODÉRÉ**	*Anticiper dès J+1 : plan emploi local ambitieux, partenariats fournisseurs documentés APIX.*
Risque de change FCFA/EUR (zone UEMOA)	**FAIBLE**	*Parité fixe garantie par la Banque de France — risque résiduel sur rapatriement dividendes uniquement.*
Délais administratifs (licences, autorisations)	**ÉLEVÉ**	*Mission SCG de médiation institutionnelle proactive. Dépôts groupés et anticipés des dossiers.*
Risques fournisseurs & chaîne logistique locale	**MODÉRÉ**	*Audit fournisseurs SCG, contrats tripartites avec clause qualité, diversification sourcing.*
Propriété intellectuelle (contrefaçon procédés)	**MODÉRÉ**	*Dépôt OAPI préalable obligatoire. NDA systématiques. Architecture technologique modulaire.*
Risque réputationnel (perception coloniale)	**CRITIQUE**	*Posture co-développement imposée dès le premier contact. Communication institutionnelle SCG.*

POINT D'ATTENTION CRITIQUE — RISQUE RÉPUTATIONNEL

Dans le contexte politique actuel (souveraineté économique comme marqueur idéologique fort du régime Pastef), le risque réputationnel est sous-estimé par la majorité des investisseurs européens. Une communication maladroite — même involontaire — peut compromettre un dossier APIX pourtant solide sur le plan technique. SCG assure le pilotage de la communication institutionnelle dès la phase de pré-implantation.

V. STRATÉGIE D'IMPLANTATION RECOMMANDÉE

Sur la base du présent diagnostic, SCG préconise une stratégie d'implantation en trois phases, conçue pour maximiser la sécurité juridique tout en optimisant la trajectoire de croissance. Cette approche séquencée réduit l'exposition aux risques identifiés et construit progressivement l'ancrage institutionnel nécessaire.

Phase 1 — Ingénierie & Sécurisation (Mois 1 à 6)

- Mission SCG de due diligence complète sur le terrain (cartographie acteurs, foncier, fournisseurs)
- Constitution de la structure juridique locale (SARL OHADA, statuts adaptés, pacte d'associés)
- Dépôt dossier APIX et sélection du régime incitatif optimal
- Identification et validation du partenaire stratégique local (co-actionnaire minoritaire recommandé : 20-30%)
- Dépôt OAPI des procédés technologiques et des marques
- Structuration du plan Local Content (engagement documenté, plan emploi sur 36 mois)

Phase 2 — Implantation Opérationnelle (Mois 7 à 12)

- Acquisition / location foncier ZES avec titre sécurisé APIX
- Importation équipements sous régime exonéré (Régime A Code des Investissements)
- Recrutement et formation personnel local (SCG accompagne la politique RH conformément aux obligations IPRES/CSS)
- Démarrage production pilote, certification sanitaire DIREL
- Activation des premiers partenariats commerciaux locaux et sous-régionaux (CEDEAO)

Phase 3 — Ancrage & Développement (Mois 13 à 18)

- Revue de conformité annuelle SCG (rapport APIX, obligations Local Content, conformité fiscale)
- Extension capacités de production selon réalisation des objectifs Phase 2
- Déploiement stratégie export sous-régional (Mali, Guinée, Mauritanie)
- Évaluation accès aux financements de développement (AFD, Proparco, BEI) pour investissement complémentaire

VI. RECOMMANDATIONS FINALES & PROCHAINES ÉTAPES

VERDICT FINAL SCG

Le profil risque/opportunité de ce projet est favorable à l'engagement. Les conditions macro-politiques, réglementaires et sectorielles sont réunies pour une implantation réussie à horizon 18 mois. La clé de succès réside dans la qualité de l'ingénierie institutionnelle amont — c'est précisément la mission de SCG.

Prochaines Étapes Immédiates

Pour enclencher le processus, SCG recommande les actions suivantes dans un délai de 30 jours :

- Session de travail approfondie avec la direction de la PME cliente : qualification précise de la filière cible, du volume d'investissement et de la gouvernance envisagée (J+7)
- Mission exploratoire Dakar SCG : réunions APIX, visite ZES Diamniadio/Nguekokh, rencontre acteurs institutionnels (J+15 à J+21)
- Production de la Note d'Opportunité Sectorielle détaillée, filière identifiée (J+30)
- Lancement de la Phase 1 d'ingénierie selon validation client (J+30)

SENEGAL COMPLIANCE GROUP
Cabinet de Conseil Stratégique & Compliance | Dakar — Paris
contact@scg-conseil.com | Tous droits réservés © SCG 2026